

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/3603

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 125 ד 1. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 125 ג יבוא :

"גמול בעד 125 ד. (א) בסעיף זה –
השתתפות בישיבות
והחזר הוצאות
לחברי מועצה

"ועדה" – ועדה שמועצה של עירייה מחויבת
להקים לפי פקודה זו ;

"חבר מועצה" – חבר מועצה שאינו מקבל שכר
ותנאי שירות מקופת העירייה.

(ב) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל גמול מקופת
העירייה בעד השתתפותו בישיבות המועצה
ובישיבות ועדה.

(ג) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל מקופת
העירייה החזר הוצאות שהוציא לשם מילוי
תפקידיו וסמכויותיו.

(ד) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת, יקבע את הסכומים שישולמו לחברי
מועצה כגמול בעד השתתפות בישיבות, וכן את
התנאים לתשלום סכומים אלה ולתשלום החזר

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

הוצאות כאמור בסעיף קטן (ג), ואת אופן
התשלום; בתקנות לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו
בין היתר –

(1) שיעורים שונים של גמול בעד
השתתפות בישיבות שישולמו לחברי מועצה
בהתאם למספר התושבים ומספר חברי
המועצה בעירייה שבה הם מכהנים כחברי
מועצה;

(2) שיעורים שונים של גמול בעד
השתתפות שישולמו ליושב ראש של ועדה;

(3) מספר מרבי של כלל הישיבות בשנת
כספים שבהן השתתף חבר מועצה ושבעדן
יקבל גמול השתתפות בישיבות;

(4) סכום מרבי שישולם לחבר מועצה
בכל חודש בהחזר הוצאות לפי סעיף קטן
(ג)."

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| תיקון פקודת
המועצות
המקומיות | 2. | בפקודת המועצות המקומיות ² , בסעיף 34א, במקום "וסעיפים 142א" יבוא
"וסעיפים 125ד, 142א" |
| תקנות ראשונות | 3. | תקנות ראשונות לפי סעיף 125ד(ד) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו
לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום
פרסומו של חוק זה. |
| תחילה | 4. | תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024). |

ד ב ר י ה ס ב ר

על אף אחריותם הגדולה של חברי המועצות ברשויות המקומיות כלפי ציבור הבוחרים, והעומס
המוטל עליהם בשל תפקידם, הם אינם זוכים כיום לשכר או גמול כלשהו בעד כהונתם כחברי מועצה ואף
אינם זכאים להחזר בעד הוצאות שהוציאו לשם מילוי תפקידם. הדבר מקשה על תפקודם של חברי
המועצה הנבחרים ופוגע בשירות שהם נותנים לתושבי הרשות המקומית.
לפיכך מוצע לקבוע את זכותם של חברי מועצה בעיריות ובמועצות מקומיות שאינם מקבלים שכר

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

מקופת הרשות המקומית לקבל גמול בעד השתתפותם בישיבות המועצה ובישיבות ועדות מסוימות של הרשות המקומית, ואת זכותם לקבל החזר בעד הוצאות שהם מוציאים לשם מילוי תפקידם. כמו כן מוצע להסמיך את שר הפנים לקבוע בתקנות את הסכומים שישולמו לחברי מועצה כגמול בעד השתתפותם בישיבות ואת החזרי ההוצאות שלהם, בהתחשב במספר התושבים של הרשות ובמספר חברי המועצה המכהנים, את התנאים לתשלום סכומים אלה ואת אופן התשלום. התקנות יהיו טעונות את אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)